



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002257

Tocache, 18 JUL 2024


VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 23.05.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres de fecha 19.04.2017; Resolución N° 18 de fecha 10.11.2023 que resuelve nula la RJ N° 000960-2018-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0505-2024-GRSM/DRE, de fecha 23.02.2024; Nota Informativa N° 017-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 26.03.2024; Memorando N° 0436-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.04.2024 (SIGI 016-2024546596); Resolución Directoral Sub Regional N° 0505 de fecha 10.07.2003; Planilla de remuneraciones: de abril de 2003, que otorga el monto S/ 313.16 soles, por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, CARTA N° 108-2024-TCC de fecha 10.07.2024, NOTA DE COORDINACION N° 321-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 11.07.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1158-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 11.07.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago por el concepto de Subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de **LUCIA PALMA GIRON con DNI N° 00986145**, en un total de cuarenta y siete (47) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaro en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002257

la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000960-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 19 de abril del 2017, recaído en el expediente judicial N° 00110-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de **LUCIA PALMA GIRON**, por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, el **21.04.2003**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 300.12**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0505-2024-GRSM/DRE de fecha 23 de febrero del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000960-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre de 2018, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 300.12** soles a favor de **LUCIA PALMA GIRON**, laboró como personal administrativo, por el concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 10 de noviembre del 2023, recaído en el expediente judicial N° 00110-2015-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000960-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 15 de noviembre de 2018.

Que, de acuerdo a la Resolución Directoral Sub Regional N° 0505, de fecha 10 de julio del 2003 de **LUCIA PALMA GIRON**, laboró



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002257

como personal administrativo, es cesada de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral Sub Regional N° 0505 de fecha 10.07.2003, numeral 4, que otorga el monto S/ 313.16 soles, por el fallecimiento de su padre, de doña **LUCIA PALMA GIRON**.

Que, con Memorando N° 0436-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03 de abril del 2024 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de doña **LUCIA PALMA GIRON**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 23 de mayo del 2016 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 19 de abril de 2017 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 18 de fecha 10 de noviembre del 2023 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00110-2015-2209-JM-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de abril del 2003, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 76/100 SOLES (S/ 3,920.76)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)			
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Perm. (B)	Monto = (A * B) C
Subsidio por Luto	2	78.29	156.58
Gastos de Sepelio	2	78.29	156.58
Gratificación 20 años			
Gratificación 25 años			
Total			313.16

REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Rem. Integral mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
1,058.48	2,116.96	1,960.38
1,058.48	2,116.96	1,960.38
	4,233.92	3,920.76

(*) Resolución Directoral UGEL N° 0000505-2003 de fecha 10.07.2003

FECHA: 10/07/2024

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **LUCIA PALMA GIRON**, con DNI N° **00986145**, laboró como personal administrativo, es cesada de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio**, el 21 de abril del 2003, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 76/100 SOLES (S/ 3,920.76)**, que resulta de multiplicar su remuneración



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002257

total integra por dos (04) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 23 de mayo de 2016 y Resolución N° 18 de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00110-2015-2209-JM-CI-01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Romi Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache



RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH